III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

3950 *Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 29 de octubre de 2026, de la Secretaria General, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Asociación No Somos de Segunda para la realización de actividades de voluntariado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.*

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los Convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

De conformidad con la normativa citada y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Asociación No Somos de Segunda para la realización de actividades de voluntariado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), que figura como anexo de la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2026.- La Secretaria General, María Jesús López-Neira de la Torre.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD Y LA ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL "NO SOMOS DE SEGUNDA" PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO, PROGRAMA PRIMER IMPACTO, ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES Y FAMILIAS, Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA, EN EL HOSPITAL DEL SUR Y EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (HUNSC).

REUNIDOS

De una parte, Dña. Esther Monzón Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, en calidad de Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas en los artículos 56.1.a) y 58.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

De otra parte, Dña. Carmen Vanesa Díaz Hernández, mayor de edad, en calidad de Presidenta de la Asociación de Acción Social No Somos de Segunda (en adelante Asociación), con domicilio en calle Ramujo, 6, vivienda 4, código postal 38627, Arona, Santa Cruz de Tenerife, y CIF G19856236, fue nombrada para el referido cargo en virtud del acta fundacional de la entidad el día 16 de mayo de 2024 y actúa por las facultades que le son conferidas en los Estatutos que regulan la organización y funcionamiento de la Asociación, y que fueron aprobados por acuerdo de la Asamblea General celebrada el 15 de mayo de 2024.

Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para obligarse y formalizar el presente Convenio, y

MANIFIESTAN

Primero.- La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, define el Sistema Canario de la Salud como el conjunto de actividades, de servicios y prestaciones desarrollados por organizaciones y personas públicas y privadas en el territorio de Canarias, funcionando de manera cooperativa y ordenada, conforme al Plan de Salud de Canarias para, entre otros fines, proteger y promover la salud.

El Servicio Canario de la Salud, para la ejecución de actuaciones y programas en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y de asistencia sanitaria y sociosanitaria, puede suscribir convenios con entidades públicas o privadas, en virtud de lo establecido en el artículo 51.2.b) de la Ley precitada.

Segundo.- La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, reconoce en su exposición de motivos que el interés general como elemento central del concepto de voluntariado y referente principal para deslindar la acción voluntaria se erige en uno de los pilares fundamentales de la Ley. Referenciado a la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias de la acción voluntaria y de la sociedad en general o del entorno, el marco

de actuación del voluntariado se completa con la enumeración de los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria y con la descripción de los diversos ámbitos de actuación.

La citada Ley, en su artículo 17, recoge que las Administraciones Públicas con competencia en materia de voluntariado proveerán lo necesario para fijar los medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar sus actuaciones, contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía.

Asimismo, la acción voluntaria ya fue destacada por la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, como instrumento básico de la actuación de la sociedad civil en el ámbito social, comportando una exigencia de mayor participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas sociales.

La misma Ley, en su artículo 5, sobre relación del voluntariado con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no supondrá la existencia de vínculo laboral, administrativo o mercantil alguno, se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley y se desarrollará siempre a través de entidades de voluntariado.

Tercero.- La Asociación de Acción Social No Somos de Segunda (Asociación) es una institución con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de carácter benéfico asistencial y sin fin de lucro.

Cuarto.- Constituye el fin principal de esta Asociación promocionar y potenciar el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones de toda la ciudadanía, especialmente en lo que a cuidados paliativos se refiere.

Quinto.- Los Estatutos de la Asociación contemplan que para el mejor cumplimiento de sus fines, la Asociación pondrá en práctica las actividades que considere adecuadas y, entre ellas, la ejecución de proyectos sociales, educativos, psicológicos, laborales y sociosanitarios encaminados a mejorar las condiciones de acceso de la ciudadanía a los servicios y recursos supliendo las carencias del sistema público (artículo 3 de los Estatutos).

Sexto.- El diagnóstico de una enfermedad incurable que amenaza gravemente la salud y la derivación a los servicios públicos de cuidados paliativos suponen un gran impacto psicológico para el/la paciente y para su familia, que tienen que atender a una situación de complejidad multidimensional, ya que afecta a aspectos físicos y biológicos en primera instancia, pero también en cuestiones sociales, emocionales y espirituales que necesitan ser abordadas para garantizar la calidad de vida de todas las personas implicadas.

Séptimo.- El Servicio Canario de la Salud reconoce el importante papel del voluntariado como mecanismo canalizador de las legítimas inquietudes de las personas y de las organizaciones sin ánimo de lucro en el desempeño de actividades altruistas y para el logro de una sociedad mejor y más solidaria. Por ello, cada día es más necesario promover y coordinar el voluntariado desde postulados flexibles que permitan unas reglas básicas para el desarrollo de su acción en campos como la salud.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las entidades comparecientes han decidido cooperar en las actividades que actualmente desarrollan y acuerdan formalizar el presente Convenio de Cooperación con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la Asociación de Acción Social No Somos de Segunda para el desarrollo del Programa de Apoyo y Acompañamiento, a realizar por personas voluntarias y el servicio de apoyo psicosocial de la citada Asociación en el Hospital del Sur y en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), y en domicilios de pacientes que así lo soliciten, cuya finalidad última es procurar el máximo bienestar del/a paciente de cuidados paliativos y de sus familiares, y una actuación complementaria del tercer sector a la administración pública.

Desde el punto de vista funcional, la Asociación desarrollará sus programas siempre en coordinación con los Servicios del centro sanitario que trate al/a paciente, tales como servicio de cuidados paliativos, cronicidad, oncología, servicio de psicooncología, orientación social, Servicio de Psiquiatría, equipo de atención paliativa de atención primaria (EAPAP), enfermería de enlace, unidades de atención familiar, etc.

Para llevar a cabo estos objetivos, la Asociación desarrollará las siguientes líneas de actuación:

• **Programa de apoyo y acompañamiento** realizado a través de la actuación de Voluntariado, cuyas principales funciones a desarrollar por dichas personas voluntarias son:

a) Acogida y acompañamiento a los/as pacientes de cuidados paliativos y sus familiares durante el tiempo que permanecen en las zonas de tratamiento y salas de espera, así como en la zona de espera previa a las consultas médicas.

b) Acogida e información a pacientes de cuidados paliativos y su familia, sobre los servicios que la asociación pone a su disposición.

c) Acompañamiento a pacientes de cuidados paliativos y su familia en los diferentes espacios de los centros sanitarios, en los desplazamientos en los mismos o apoyo en la petición de citas.

d) Apoyo y acompañamiento a pacientes de cuidados paliativos para la traducción o gestión administrativa dentro los centros sanitarios.

e) Suplencia del/a cuidador/a primario/a para ofrecer momentos de respiro en los centros sanitarios y en los domicilios de pacientes de cuidados paliativos.

f) Acompañamiento compasivo y apoyo emocional a pacientes de cuidados paliativos y su familia.

g) Actividades de animación y entretenimiento para humanizar la estancia en centros sanitarios.

h) Seguimiento telefónico de apoyo emocional y acompañamiento.

i) Derivación a recursos comunitarios, sociales y asociativos.

j) Información sobre los servicios de apoyo existentes para pacientes y familias.

k) Participación en actividades comunitarias de sensibilización sobre cuidados paliativos y final de vida.

• Asistencia en primer impacto:

a) Acogida inicial tras la derivación del equipo sanitario a cuidados paliativos.

b) Información sobre los recursos de apoyo disponibles.

c) Escucha y contención emocional inicial.

d) Orientación sobre recursos comunitarios y asociativos complementarios.

e) Identificación de necesidades psicosociales que requieran atención especializada.

f) Seguimiento telefónico o telemático de apoyo.

g) Orientación continuada a familiares y personas cuidadoras.

h) Facilitación del acceso a grupos de apoyo, actividades formativas y recursos comunitarios.

i) Derivación a los programas de atención psicosocial de la entidad cuando proceda.

• Atención psicológica y psicosocial:

El cometido del profesional de la psicología aportado por la Asociación estará centrado única y exclusivamente en la atención psicosocial y el acompañamiento, quedando expresamente excluido el diagnóstico clínico de patologías mentales, así como el tratamiento de trastornos psiquiátricos graves o moderados, competencias que corresponden en exclusiva a los servicios de salud mental del SCS.

La actividad se volcará preferentemente en el domicilio del paciente y en el entorno comunitario, garantizando la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria:

a) Atención psicológica individual a pacientes derivados por los profesionales sanitarios.

b) Atención psicológica a familiares y personas cuidadoras.

c) Intervención en ansiedad, adaptación a la enfermedad, sufrimiento emocional y duelo anticipado.

d) Coordinación con los equipos asistenciales para favorecer una atención integral.

e) Participación en reuniones de coordinación cuando se considere oportuno.

f) Seguimiento tras el alta hospitalaria.

g) Atención psicológica presencial, telefónica y online.

h) Atención a personas cuidadoras principales.

i) Intervención en procesos de duelo.

j) Grupos terapéuticos y psicoeducativos.

k) Talleres de afrontamiento emocional, autocuidado y gestión del estrés.

• Actividades comunitarias y de sensibilización.

a) Mesas informativas.

b) Jornadas y charlas divulgativas.

c) Campañas de sensibilización.

d) Actividades relacionadas con la humanización de la asistencia.

e) Jornadas formativas.

f) Formación a personas cuidadoras.

g) Actividades de promoción del voluntariado.

h) Difusión de recursos existentes en la red sanitaria y social.

i) Desarrollo de iniciativas de comunidades compasivas y ciudades que cuidados.

• Préstamo y orientación sobre ayudas técnicas.

a) Información y orientación sobre ayudas técnicas disponibles.

b) Préstamo temporal de productos de apoyo gestionados por la No Somos de Segunda, conforme a su normativa interna.

c) Orientación para el acceso a recursos públicos y privados relacionados con la dependencia, discapacidad y cuidados.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

La ejecución de este Convenio no conlleva la asunción de obligaciones económicas de ningún tipo para ninguna de las partes.

La Asociación de Acción Social No Somos de Segunda se compromete a:

a) Aportar el personal voluntario debidamente formado para la correcta atención de pacientes de cuidados paliativos y de sus familias, contando siempre con la colaboración de los/as profesionales asistenciales encargados/as de cada caso, así como con los servicios médicos, de enfermería y de asistencia social de los centros sanitarios, en su caso.

El voluntariado respetará en todo momento las indicaciones de los/as profesionales asistenciales del centro sanitario y del Servicio Canario de la Salud, que podrán suspender provisionalmente la actuación de dicho voluntariado si el estado de un/a paciente lo requiere.

b) La Asociación se encargará de que el personal voluntario esté debidamente identificado como tal en su vestimenta.

c) Proveer de los seguros de accidentes y responsabilidad civil al voluntariado y profesionales.

d) Fomentar la presencia de voluntariado en todos aquellos foros donde se traten temas relacionados con el voluntariado y los cuidados paliativos a personas adultas y en pediatría, y en las jornadas de Convivencia Social que organice la Asociación.

e) El personal de la Asociación, voluntario o no, se somete a las más rigurosas normas de confidencialidad y secreto profesional; deberá guardar silencio respecto a cualquier información que pueda recibir y/o acceder, directa o indirectamente, como resultado de la ejecución de los servicios regulados por el presente Convenio.

f) En estricto cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos (LOPDGDD y RGPD), el personal de la Asociación no tendrá acceso bajo ningún concepto a las historias clínicas electrónicas de los pacientes.

El Servicio Canario de Salud se compromete a:

a) Designar a las personas responsables que actuarán como interlocutoras del mismo a los efectos del presente Convenio.

b) Facilitar al equipo de personas voluntarias, a través del coordinador/a de la Asociación y de común acuerdo con él/ella, las instrucciones precisas de actuación, los horarios adecuados, así como las tareas o unidades en las que pueden actuar.

c) Facilitar la información y medios necesarios a los facultativos y facultativas de los centros sanitarios y del Servicio Canario de la Salud para que el máximo de pacientes de cuidados paliativos y sus familias puedan tener acceso a los servicios de asistencia psicológica y voluntariado, propiciando la coordinación efectiva en el ámbito hospitalario.

Tercera.- Personal.

Como base indispensable para que el Servicio Canario de la Salud garantice un servicio con el mínimo de calidad técnica exigible, el personal de la Asociación deberá ostentar obligatoriamente la condición de Psicólogo Clínico, o, en su defecto, se admitirá la de

Psicólogo General Sanitario debidamente colegiado. Asimismo, se exigirá acreditar de forma obligatoria una formación reglada de postgrado mediante un Máster Oficial en Cuidados Paliativos o Psicooncología.

Las obligaciones sociales y laborales respecto al personal que aporta la Asociación, corresponderán única y exclusivamente a esta, siendo el Servicio Canario de la Salud del todo ajeno a dichas relaciones laborales.

La figura profesional de la Coordinación del Voluntariado dependerá orgánicamente de la Asociación, la cual asumirá su selección, nombramiento y gestión.

Cuarta.- Circuito de derivación formal y consentimiento informado.

- Para pacientes hospitalizados: en caso de necesitarse actuación por parte del voluntariado en las áreas de asistencia al paciente por motivos de apoyo a los mismos, se realizará un documento en el que constará, de forma concisa, el motivo de la solicitud, la justificación de la no disponibilidad de otros recursos, y la declaración expresa de que el paciente ha sido informado y está de acuerdo con la actuación. Igual procedimiento se aplicará para los familiares que requieran atención durante el ingreso.

- Para pacientes de alta (atención domiciliaria): con el objeto de prestar atención psicológica continuada tras el alta hospitalaria, y siempre tras la solicitud de interconsulta a los recursos sanitarios públicos que procedan, el médico cumplimentará una solicitud específica para el ámbito domiciliario. Este documento incluirá el informe clínico de alta y los objetivos terapéuticos recomendados. La asociación contactará con el paciente tras recibir la notificación para coordinar la primera visita en el domicilio. Será requisito indispensable que el paciente firme un consentimiento informado expreso para la intervención en su hogar antes del inicio de las sesiones.

- Para familiares en el ámbito comunitario: se establece una vía de acceso directo a la sede de la asociación. Los familiares podrán solicitar atención psicológica comunitaria por iniciativa propia sin precisar derivación por parte de los médicos del SCS.

Quinta.- Sistema de garantía de calidad y auditoría.

El Servicio Canario de la Salud establecerá un sistema de garantía de calidad para supervisar la actividad objeto del Convenio. Este sistema incluirá la revisión periódica de las derivaciones (verificando la presencia obligatoria del documento físico de interconsulta) y la emisión de informes de evaluación por parte de los médicos del servicio respecto al impacto, idoneidad y calidad de la atención prestada.

Sexta.- Neutralidad asistencial y limitación de expectativas.

La intervención del voluntariado y de los responsables de la atención psicológica de la asociación se ceñirá estrictamente a su ámbito de actuación psicosocial. En ningún caso podrán interferir con la información clínica aportada por los médicos, ni generar falsas expectativas en el paciente o familiares sobre los tratamientos médicos, planes de cuidados o criterios de ingresos hospitalarios.

Séptima.- Traspaso de información crítica para toma de decisiones.

El personal responsable de la atención psicológica estará obligado a compartir información referente a la presencia de alteraciones emocionales detectadas en los pacientes derivados, siempre a requerimiento de los médicos del Hospital del Sur y cuando dicha información repercuta directamente en la toma de decisiones clínicas respecto al cuidado integral del paciente.

Octava.- Eficacia, prórroga y modificación.

El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de un año, pudiendo ser prorrogado anualmente por las partes intervinientes hasta el máximo de cuatro años, mediante la tramitación de la oportuna adenda al presente Convenio.

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier momento, mediante acuerdo unánime que se reflejará en una adenda.

Novena.- Causas de extinción y resolución.

Serán causas de rescisión del presente Convenio:

a) El incumplimiento manifiesto de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes.

b) El acuerdo mutuo de las partes.

c) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio, y de las prórrogas que, en su caso, se establezcan.

d) La denuncia de cualquiera de las partes con preaviso de un mes.

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

Décima.- Comisión Mixta de Seguimiento.

Al objeto de velar por el cumplimiento general de las cláusulas del presente Convenio y coordinar las acciones previstas, se creará una Comisión Mixta entre la Asociación y el Servicio Canario de la Salud integrada:

Por parte de la Asociación, Presidenta de la Asociación o persona en quien delegue, y un/a técnico/a nombrado por aquella.

Por parte de los Hospitales, el/la Directora Gerente/Gerente de Servicios Sanitarios o persona en quien delegue, y un/a técnico/a nombrado/a por aquel.

Por parte de la Gerencia de Atención primaria, el/la Directora Gerente/Gerente de Servicios Sanitarios o persona en quien delegue, y un/a técnico/a nombrado/a por aquel.

Serán competencias generales de esta Comisión:

1. La evaluación del desarrollo del presente Convenio.

2. La preparación de sucesivos programas.

3. La propuesta de la prórroga del Convenio o de su rescisión.

4. El estudio y asesoramiento respecto a cuantas cuestiones sean sometidas a la Comisión por cualquiera de las partes.

5. Concretar en el marco del presente Convenio el programa a desarrollar.

Esta Comisión se reunirá una vez al trimestre y en las circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.

Undécima.- Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio se suscribe de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de un convenio de cooperación de los previstos en el artículo 6.1.d) del citado Decreto 11/2019, de 11 de febrero.

En lo que respecta a los derechos y deberes de las personas voluntarias y de las entidades de voluntariado, y a las relaciones entre las personas voluntarias y las citadas entidades, debe atenderse a lo establecido en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, así como en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

No obstante, resultarían aplicables, en defecto de normas específicas, los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del Convenio.

Duodécima.- Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siendo el órgano jurisdiccional competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Decimotercera.- Seguridad de la información y protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen al cumplimiento de la normativa vigente en materia de confidencialidad y protección de datos: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), así como a lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El Servicio Canario de Salud, como Responsable del tratamiento de los datos de los pacientes del centro, garantiza cumplir con la normativa de protección de datos aplicable, así como a facilitar la información necesaria, y el consentimiento expreso de las personas interesadas.

La Asociación se compromete a tratar los datos personales relacionados con la ejecución del Convenio, conforme a la normativa de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, con la diligencia debida como Responsable del tratamiento de los datos.

En caso de que los profesionales de la Asociación accedan a los sistemas del Servicio de Salud, para cumplir con las funciones recogidas en el presente Convenio, dichos profesionales quedarán sometidos expresamente a todas las normas, procedimientos, políticas y demás disposiciones contenidas en los documentos de seguridad internos del Hospital.

Ambas partes actúan como responsables del tratamiento independientes para cumplir con sus finalidades propias. En este sentido, el Servicio de Salud es el único responsable del tratamiento de datos con sus pacientes del centro.

Igualmente, la Asociación será la única responsable del tratamiento de los datos derivados de los servicios prestados por la misma privados del consentimiento expreso para los servicios de apoyo y acompañamiento.

En este sentido, el Servicio de Salud recogerá los consentimientos expresos de los/as pacientes que estén interesados/as en los servicios de Asociación, actuando en este sentido Servicio de Salud como cedente de los datos personales de las personas interesadas, de conformidad con el Anexo I del presente Convenio.

Asimismo, ambas partes se comprometen a conservar el secreto profesional, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran conocer con ocasión del cumplimiento del Convenio, de acuerdo al nivel de protección establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), no comunicando a ningún tercero los datos facilitados por el Responsable del tratamiento.

Y como prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio, a 19 de octubre de 2026.- La Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, Esther Monzón Monzón.- La Presidenta de la Asociación de Acción Social No Somos de Segunda, Carmen Vanesa Díaz Hernández.

ANEXO I

PROTECCIÓN DE DATOS

Acuerdo que establece las condiciones bajo las que el cedente (Servicio Canario de la Salud) comunicará los datos personales de los que es titular al cesionario (Asociación de Acción Social No Somos de Segunda).

Ambas partes, reconociéndose capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento del presente Acuerdo,

EXPONEN

I. Que el cedente es el Servicio Canario de la Salud.

II. Que el cesionario es la Asociación de Acción Social No Somos de Segunda (en adelante, la Asociación), una asociación de carácter benéfico asistencial y sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es promocionar y potenciar el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones de toda la ciudadanía, especialmente en lo que a cuidados paliativos se refiere.

III. Que las partes han suscrito un Convenio de Colaboración para promover y coordinar actividades orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, derivando, por tanto, una comunicación de datos de los que el Servicio Canario de la Salud (cedente) es responsable a la Asociación (cesionario).

IV. Que con el fin de llevar a cabo dicha actividad, las partes acuerdan el otorgamiento del presente Acuerdo, como anexo inseparable del Convenio firmado, que se regirá por Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, "RGPD"); la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD); su normativa de desarrollo, y, en especial, por las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto definir las condiciones bajo las que el Servicio Canario de la Salud (cedente) comunicará los datos personales de los que es titular a la Asociación (cesionario).

La finalidad que motiva esta cesión se corresponde con la necesidad de la Asociación de prestar sus servicios y realizar una efectiva prestación de sus servicios asistenciales, para lo cual el cedente cede determinados datos personales de sus pacientes y familiares de los mismos.

2. Tipología de datos cedidos y categorías de interesados.

Los tipos de datos personales que el Servicio Canario de la Salud comunicará a la Asociación, en virtud del presente Acuerdo, serán relativos a datos de pacientes y familiares de pacientes del cedente, y en concreto:

• Datos identificativos: nombre y apellidos.

• Datos de contacto: número de teléfono y correo electrónico.

• Datos de salud.

El cedente declara la procedencia lícita de los datos personales objeto de la cesión, garantizando que estos se han obtenido cumpliendo con la normativa de protección de datos. En este sentido, el cedente declara que ha recabado el correspondiente consentimiento a los titulares de los datos para llevar a cabo la cesión de los datos, al objeto de las finalidades reseñadas en el presente Acuerdo, entre las que se encuentra, a título enunciativo más no limitativo, la atención psicológica a pacientes y familiares/atención al duelo, tanto presencial como telemática.

3. Derecho de información.

El Servicio Canario de la Salud declara haber informado a los interesados de la finalidad del uso de la información recogida, así como los destinatarios de la misma y de los demás aspectos recogidos en los artículos 13 y siguientes del RGPD.

4. Garantías y obligaciones del Servicio Canario de la Salud (cedente).

El cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en la normativa reguladora de la protección de datos personales que resulte de aplicación, adoptando las medidas de seguridad necesarias, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, a los efectos de asegurar la confidencialidad e integridad de los datos, de conformidad con lo establecido en la precitada normativa de protección de datos, garantizando un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

En el supuesto de producirse una violación de seguridad que pueda afectar a la Asociación, el cedente deberá de notificarle la misma a fin de que pueda realizar la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos u otra Autoridad de Control competente, y, en su caso, a los interesados de las violaciones de seguridad que se produzcan, así como a darle apoyo, cuando sea necesario, en la realización de evaluaciones de impacto de privacidad.

El cedente se compromete a comunicar a la Asociación las rectificaciones o supresiones de datos, así como el ejercicio de los restantes derechos en materia de protección de datos, que se produzcan en la información transmitida y que puedan afectar a este Acuerdo, lo más brevemente posible y siempre dentro de los plazos legalmente establecidos.

El cedente se compromete a poner a disposición de la Asociación toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato y la normativa vigente en materia de protección de datos.

Ambas partes se deberán mantener indemnes y, en su caso, indemnizar a la contraparte por toda reclamación, daño, deuda, pérdida, multa, sanción, costes y gastos, incluyendo

los honorarios razonables de abogados, que pudieran derivarse por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en la normativa que le resulta de aplicación en relación con los datos objeto de cesión, que sea imputable al tratamiento de datos que realice cada una de ellas.

5. Obligaciones de la Asociación (cesionario).

En cumplimiento de la precitada normativa de protección de datos, la Asociación asume cumplir cada una de las obligaciones previstas en el presente Acuerdo.

Se compromete a cumplir con las obligaciones previstas en la normativa aplicable de protección de datos personales para un Responsable del tratamiento, como consecuencia de la adquisición de esta consideración tras la comunicación de los datos regulada por este Acuerdo.

La Asociación deberá permitir el ejercicio de los derechos establecidos en la normativa de protección de datos por parte de los titulares de los datos cedidos, facilitándoles una dirección a estos efectos.

En el supuesto de hacer una nueva cesión a otra entidad, para completar el objetivo previsto del presente Acuerdo, la Asociación se convertirá en cedente de estos datos, quedando el cedente exonerado de dicha operación.

6. Estipulaciones generales.

Toda notificación entre las partes se realizará a los respectivos domicilios indicados en el encabezamiento de este Acuerdo. Toda notificación se hará por escrito y será entregada de forma que certifique la recepción por la parte notificada.

La no exigencia por cualquiera de las partes de cualquiera de sus derechos, de conformidad con lo establecido en este Acuerdo, no se considerará que constituye una renuncia de dichos derechos en el futuro.

El presente Acuerdo recoge la totalidad de los pactos existentes entre las partes, y anula y revoca, en su caso, cuantos otros pactos o acuerdos, verbales o escritos que estuvieren vigentes a la fecha de su suscripción en lo relativo al tratamiento de datos personales.

Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente Acuerdo fuesen declarados nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin que implique la nulidad de todo el Acuerdo, manteniéndose este vigente en cuanto a los restantes pactos. En tal caso, las partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente sus intenciones

7. Datos de los firmantes.

Cada una de las partes firmantes y, en su caso, sus representantes quedan informados de que sus datos de carácter personal, así como aquellos otros intercambiados entre las partes por su condición de personas de contacto para posibilitar el objeto del presente Acuerdo serán tratados por la otra parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento

y control de la relación entre las partes, siendo la base legitimadora del tratamiento el cumplimiento de la relación contractual. La identificación de las partes es un requisito necesario para la formalización del presente Acuerdo, por lo que no podrá llevarse a cabo el mismo sin que concurra el citado requisito.

Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que esta subsista y, aun después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella.

Los datos personales de los firmantes, así como de las personas de contacto de las partes (en adelante, los Intervinientes"), podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas y Jueces y Tribunales en los casos previstos por ley.

Los intervinientes podrán para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y de oposición y limitación del tratamiento de los mismos en el domicilio de la otra parte que figura en el encabezamiento del Acuerdo. Asimismo, los titulares podrán formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a la dirección postal calle Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

En cualquier caso, podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos remitiendo un escrito a la dirección establecida en el encabezamiento del presente contrato o a través de la dirección de correo electrónico de cada una de las partes a la atención del Delegado de Protección de Datos.

Las partes se comprometen a trasladar a los intervinientes la información contenida en la presente cláusula.

8. Legislación aplicable.

El presente Acuerdo se regirá de acuerdo con el RGPD, la LOPDGDD y la normativa vigente en materia de protección de datos.

Ante discrepancia con respecto a la interpretación y/o ejecución de lo establecido en el presente Acuerdo, las partes acuerdan proceder a la resolución amistosa de la misma. No obstante, en caso de no llegarse a una resolución amistosa, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, con renuncia expresa de cualquier otra legislación o fuero que les pudiera corresponder.

9. Entrada en vigor.

El presente Acuerdo entra en vigor a la fecha de la firma del presente Convenio y estará vigente hasta la fecha de terminación de la relación que vincula a la Asociación con el Servicio Canario de la Salud, con motivo del Convenio suscrito.